



경 기 도

수신 수신자 참조

(경유)

제목 압류된 예금의 소멸시효 중단효력에 대한 소관부처 유권해석 전 행정처분 기준 통보

1. 경기도에서는 “압류금지 대상 예금에 대한 압류의 지방세 징수권 소멸시효 중단효력”과 관련하여 해당 법령의 소관부처인 행정안전부에 유권해석(경기도 조세정의과-10505, 2021. 7. 2.)을 요청한 바 있습니다.
2. 그런데 이와 관련하여 최근 일부 시·군에서 위 소관부처의 유권해석이 생산되기도 전에 위 예금압류의 소멸시효 중단효력을 자의적으로 부인하고, 해당 조세채권에 대한 소멸시효 완성으로 인한 결손처분을 하는 동향을 확인한 바,
3. 경기도에서는 소관부처의 유권해석이 생산되기 전까지 기존의 사례들(법원판례, 조세심판원 및 감사원 심사청구 사례)을 바탕으로 위와 같은 압류의 소멸시효 중단효력을 인정하는 입장이므로 해당 시·군에서는 유권해석이 통보되기 전까지 해당 예금의 압류해제 및 시효소멸 완성으로 인한 결손처분을 보류하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 해석사례(2019구합65680) 1부.
2. 해석사례(조세심판원2021지0800) 1부.
3. 해석사례(감사원 2015심사918) 1부. 끝.

조 세 정 의 과



수신자 버,서(조세정의-징수, 시군 31개 부서)

★주무관

서진석

체납총괄팀장 이정화

조세정의과장 2021. 9. 16.
김민경

협조자

시행 조세정의과-15127

(2021. 9. 16.)

접수 징수과-19773

(2021. 9. 16.)

우 16444 경기도 수원시 팔달구 효원로 1, (매산로3가, 경기도청) / <http://www.gg.go.kr/>

전화번호 031-8008-2473 팩스번호 031-1 / panchi2@gg.go.kr / 부분공개(5)

행복한 일자리 경기도가 만들어 갑니다